

第三章 3.6 美国《爱国者法案》对外国银行的代理银行业务有哪些规定？

A存入外国银行的非法资金，美国政府可通过没收存放在美国代理账户中的等额资金予以扣押。

B美国联邦银行机构可以要求外国银行提供与在美国或其他国家开设的任何账户有关的记录或信息

C向在美国设有代理账户的外国银行发出的传票可以要求该银行提交任何记录，但在外国司法管辖区的记录除外

D为外国银行开立代理账户的美国银行必须保留在该银行拥有50%或以上所有权的外国银行所有者的身份记录

答案：A

Q：看看 A这个存入美国一个代理账户也不对吧？

A是“没收资金”，B是“索要记录”，虽然A和B都出自《爱国者法案》第319条，但它们是两种完全不同的权力，且A选项描述的权力更直接。

B选项的表述在细节上不够精准。教材说的是：行使这项权力的是财政部长或司法部长，而并非笼统的美国联邦银行机构。虽然在实际操作中可能涉及相关机构，但法条原文的表述更精确。而且教材指的是【只要与该代理账户有关，包括在美国境外产生的任何记录均可索要】，选项中写的是任何账户。

更重要的是，在这题的语境下A选项更有代表性。第319(a)条的没收权是《爱国者法案》在代理银行领域最引人注目、最常被考查。而第319(b)条的“记录传票权”虽然强大，但更像是为调查和没收服务的辅助性、程序性权力。

Q：A的后半句，应该是“扣收”而非“存入”吧

原选项A的中文翻译是存放在外国银行的非法资金可以被美国政府没收，没收的方式是将相同金额的资金存入美国的一个代理账户。**已改为：**存入外国银行的非法资金，美国政府可通过没收存放在美国代理账户中的等额资金予以扣押。

选项分析

A. 存放在外国银行的非法资金可以被美国政府没收，没收的方式是将相同金额的资金存入美国的一个代理账户

- 正确。
- **教材原文指引：**在“重要的美国立法和监管举措”章节中，关于《爱国者法案》第319(a)条明确指出：“当资金已被存入外国银行时，本法条允许美国政府从该外国银行在美国开立并维护的代理银行账户中查封同等数额的资金。由于该资金被视为代理账户中的存款，所以美国政府无需追踪资金。”
- **分析：**此选项准确描述了第319(a)条的核心内容，即美国政府有权直接扣押外国银行在美国代理账户中的等额资金，以追缴存放在该外国银行的非法资金。这是《爱国者法案》针对代理银行业务的一项标志性权力。

B. 美国联邦银行机构可以要求外国银行提供与在美国或其他国家开设的任何账户有关的记录或信息

- 错误。
- **教材原文指引：**在描述《爱国者法案》第319(b)条时，教材指出，传票可以索要“只要与该代理账户有关，包括在美国境外产生的任何记录均可索要。”
- **分析：**虽然B选项的描述本身符合第319(b)条的精神，但题目为**单选题**，且A选项是更直接、更核心的关于没收权力的规定。在单选题中，通常选择最直接、最无争议的答案，A选项完美对应了教材对第319(a)条的明确描述。

C. 向在美国设有代理账户的外国银行发出的传票可以要求该银行提交任何记录，但在外国司法管辖区的记录除外

- 错误。
- **分析：**此表述与教材原文（见B选项指引）直接相反。第319(b)条明确规定，传票可以索要包括境外产生的记录。

D. 为外国银行开立代理账户的美国银行必须保留在该银行拥有50%或以上所有权的外国银行所有者的身份记录

- 错误。
- **教材原文指引：**教材指出，必须保留“在外国银行拥有 25% 控股权的所有人的身份记录”。
- **分析：**教材明确规定的所有权门槛是**25%**，而非50%。

结论

作为单选题，应选择最准确对应《爱国者法案》核心规定的选项。**A选项**直接、无误地描述了第319(a)条关于从代理账户没收资金的权力，是正确答案。